

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4

“El Dueño de las Ideas: Propiedad Intelectual y Ética Hacker”

CONTEXTO: ¿DE QUIÉN ES LO QUE PIENSAS?

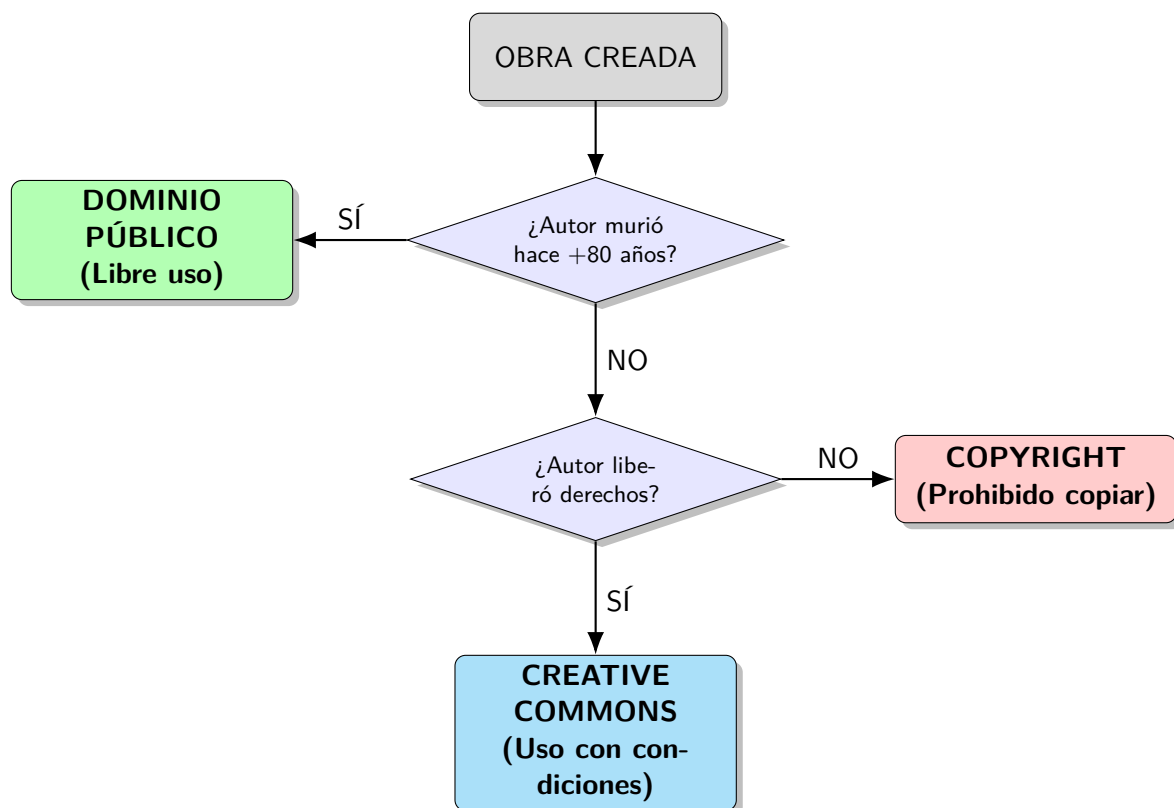
Hola, Creador de Conocimiento.

Si escribes un poema y alguien lo firma con su nombre, sientes que te robaron. Eso es porque las ideas, aunque no se pueden tocar, son propiedad.

En esta sesión, dejaremos de ver internet como un “buffet libre” donde todo se puede tomar gratis. Entenderemos las leyes que protegen a los creadores y descubriremos la **Ética Hacker**: la filosofía de que el conocimiento debe ser libre, pero siempre reconociendo al autor.

FUNDAMENTACIÓN: EL ECOSISTEMA DE DERECHOS

No todo tiene el mismo permiso. Analiza el siguiente diagrama para saber cuándo puedes usar una obra:



ACTIVIDAD 1: EL JUEZ DE LA PROPIEDAD (RAZONAMIENTO)

Usa el diagrama anterior para juzgar estos casos. Marca la respuesta correcta.

CASO	COPYRIGHT	CREATIVE C.	DOMINIO P.
1. Descargar una película de cine pirata (Autor vivo).	☐	☐	☐
2. Usar una sinfonía de Beethoven (murió en 1827).	☐	☐	☐
3. Copiar un artículo de Wikipedia (Licencia libre).	☐	☐	☐
4. Usar una foto de Instagram de un famoso sin permiso.	☐	☐	☐

LABORATORIO ÉTICO CON IA: EL DILEMA DEL REMIX

Vamos a usar la Inteligencia Artificial para resolver un conflicto legal complejo.

CASO DE ESTUDIO: "EL SAMPLER"

Situación: Un DJ toma 5 segundos de una canción famosa de los años 80, le cambia la velocidad, le pone una base de reggaetón y crea un éxito mundial. El autor original de los 80 lo demanda por plagio. El DJ dice que es una "nueva obra".

Paso 1: Consulta al Experto (Prompting)

Ingresa este prompt en tu IA (ChatGPT/Bing) y analiza la respuesta:

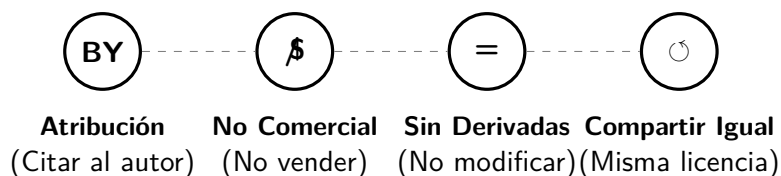
"Actúa como un abogado experto en propiedad intelectual. Analiza el caso de un músico que usa un fragmento corto (sample) de otra canción sin permiso. ¿Es legal o ilegal? Explícame qué es el 'Uso Justo' (Fair Use) y si aplica aquí."

Paso 2: Reporte de Hallazgos

Según la IA, ¿cuándo es legal usar la obra de otro sin permiso? (Resume el concepto de "Uso Justo"):

FUNDAMENTACIÓN: EL LENGUAJE DE CREATIVE COMMONS

Para tu proyecto, usarás imágenes legales. Aprende a leer los símbolos de la libertad.



Ejercicio Rápido: Si encuentras una imagen con los iconos **BY + NC**, ¿puedes ponerla en la portada de un libro que vas a vender?

SÍ

NO

■ Por qué? _____

FUNDAMENTACIÓN: ÉTICA HACKER VS. CRACKER

La palabra “Hacker” ha sido ensuciada por el cine. Vamos a limpiarla usando la IA para contrastar conceptos.

INVESTIGACIÓN COMPARATIVA (IA)

Prompt: “Crea una tabla comparativa entre la ‘Ética Hacker’ (según Pekka Himanen) y un ‘Ciberdelincuente’ (Cracker). Compara sus motivaciones, su relación con el conocimiento y su impacto social.”

Tu Síntesis: (Completa el cuadro basado en lo que dijo la IA)

EL HACKER (Constructor)	EL CRACKER (Destructor)
Motivación: Pasión por aprender y resolver problemas.	Motivación: _____
Conocimiento: Cree que debe ser libre y compartido.	Conocimiento: _____
Ejemplo: Linus Torvalds (Creador de Linux).	Ejemplo: _____

REFLEXIÓN: EL CONOCIMIENTO COMO PAN

Si yo tengo una manzana y te la doy, yo me quedo sin manzana. (Bienes materiales, escasos). Pero si yo tengo una **idea** y te la doy, ahora ambos tenemos la idea. Yo no perdí nada. (Bienes inmateriales, infinitos).

Dussel dice: Privatizar el conocimiento (hacerlo escaso artificialmente) es violencia contra los pobres, que no pueden pagar por aprender.

Pregunta de Opinión: ¿Crees que las fórmulas de las medicinas deberían tener Copyright (para que la empresa gane dinero) o ser de Dominio Público (para salvar vidas)? Justifica tu respuesta.

MISIÓN 04: CURADURÍA DE RECURSOS LEGALES

Para tu ****Paper Académico**** sobre tecnología ancestral, necesitas imágenes. No puedes robarlas de Google Imágenes. Debes buscar recursos legales.

TALLER DE BÚSQUEDA AVANZADA

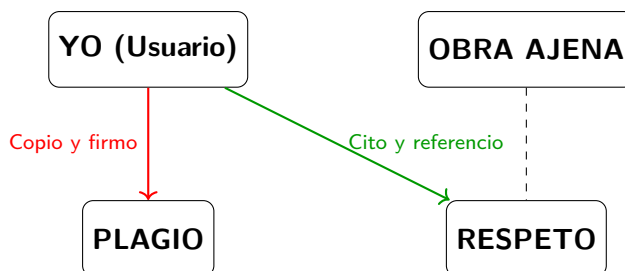
1. Ve a Google Imágenes.
2. Escribe tu tema (Ej: "Acueductos Romanos").
3. Clic en **Herramientas** → **Derechos de Uso** → **Licencias Creative Commons**.

REPORTE FINAL DE HALLAZGO: Encuentra una imagen perfecta para tu proyecto y llena esta ficha técnica. Esto garantiza que tu trabajo sea legal.

1. **Descripción de la Imagen:** (Qué se ve?) _____
2. **Autor/Dueño:** (Quién tomó la foto?) _____
3. **Tipo de Licencia:** (CC BY, CC BY-SA, Dominio Público) _____
4. **Enlace (URL):** (Copia el link exacto) _____
5. **Cita APA preliminar:** (Apellido, Año, Título, Fuente) _____

SÍNTESIS VISUAL: EL MAPA DEL RESPETO

Completa el esquema final para asegurar tu comprensión.



EXIT TICKET (BOLETO DE SALIDA)

Para cerrar la sesión, completa:

Mi compromiso ético al usar información de internet será: